

통 보

1. 제 목 : 담보부채권 담보권 실행 및 담보부·무담보채권 채무 조정 효력상실 처리 불철저
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제2호에 따라 담보부채권의 인수지원·정리 및 관리업무를 수행하고 있고, 제7호에 따라 공사회계 무담보채권의 채권정리 및 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

(1) 담보권실행을 위한 경매예정사실의 통지 관련

「인수채권정리업무규정」(이하 “규정”이라 한다) 제43조 제1항 및 제2항에 따르면 인수한 담보부채권 중 채무구조개선, 채권매각대상 및 그 밖에 담보권실행에 곤란한 사유가 있다고 판단되는 경우를 제외하고는 신속·정확하게 담보권을 실행하여야 하고 담보권 실행을 위한 경매신청 시에는 경매신청 전에 경매예정사실을 채무자 및 소유자에게 부동산의 등기사항증명서에 기재되어 있는 주소²¹⁾로 통지하여야 한다고 되어 있고

「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」(이하 “개인채무자보호법”이라 한다) 제8조에 따르면 채권금융회사등은 「민사집행법」에 따른 강제집행이나 담보권의 실행을 위하여 개인금융채무자(이하 “채무자”라 한다)가 거주하고 있는 주택으로서 대통령령으로 정하는 주택의 경매를 법원에 신청하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 경매신청 예정일의 10영업일 전까지 경매신청 대상 주택, 경매신청 예정일, 채무조정의 요건과 요청 절차·방법을 개인금융채무자에게 통지(경매예정사실의 통지)하여야 하며

경매예정사실의 통지가 채무자에게 도달하지 아니한 경우에는 그 통지가 도달한 날부터 10영업일이 지난 날 이후 같은 항에 따른 주택의 경매를 신청할 수 있고, 통지가 2회 이상 반송되는 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유²²⁾로 같은 항 각 호의 사항을 통지할 수 없는 경우에는 채권금융회사등의 인터넷 홈페이지에 게재²³⁾하는 등 대통령령으로 정하는 방법으로 그 통지를 갈음²⁴⁾할 수 있다고 되어 있다.

또한, 같은 법 제52조 제3항 제1호에 따르면 주택 경매 예정의 통지(통지를 갈음하는 방법을 포함한다)를 위반하여 경매를 신청할 경우 2천만 원 이하의 과태료 부과 대상이므로 경매 신청 전에 통지서 도달 여부를 정확하게 확인하여야 한다.

21) 주민등록표 등본에 기재된 주소와 다른 경우 주민등록표 등본에 기재된 주소를 포함

22) 「개인채무자보호법 시행령」 제5조(기한의 이익 상실 예정의 통지) ④ 법 제6조제3항에서 “통지가 2회 이상 반송되는 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 법 제6조제1항에 따른 기한의 이익 상실 예정의 통지가 2회 이상 반송되는 경우
2. 개인금융채무자의 주소 등 연락처를 통상적인 방법으로 확인할 수 없는 경우

23) 공사의 경우 온크레딧 홈페이지 > 공시사실조회 페이지

24) 인터넷 홈페이지에 게재한 경우 게재한 날부터 10영업일이 지난 날 이후 경매신청 가능

따라서, 담보권실행을 위해 채무자에게 경매예정사실의 통지를 하되, 통지서 도달여부를 정확하게 관리하여야 하며, 2회 이상 반송이 되는 경우에는 온크레딧 홈페이지에 경매예정사실을 게재하고 경매신청을 진행하여 신속하게 인수채권을 정리하여야 한다.

(2) 채무조정 효력상실 처리 관련

「담보부채권 채무조정규정」 제10조 제1항 제2호 및 제6호에 따르면 분할상환금이나 발생이자를 3개월 이상 연체하였을 때에는 채무자에게 채무조정의 효력 상실에 대해 통지 후 채무조정의 효력을 상실시키고 채권회수를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있는데

「개인채무자보호법」 제6조에 따르면 채무자가 개인금융채권의 연체 등의 사유로 기한의 이익이 상실되는 경우 기한의 이익 상실 예정일의 10영업일 전까지 채무자에게 그 사실을 통지하여야 한다고 되어 있고

「담보부채권 채무조정세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제12조에 따라 채무조정의 효력 상실 예정 통지는 효력 상실일 10영업일 전까지 채무자에게 등기우편 또는 내용증명 등 서면으로 통지하여야 하며, 채무조정 효력 상실일 전까지 통지되지 않은 경우에는 실제로 통지가 도달²⁵⁾한 날로부터 10영업일이 경과한 날에 채무조정의 효력이 상실된다고 되어 있다.

25) 채권 유형별 채무조정 관련 통지적용 방식

구분	채권양도 예정통지	채무조정의 결정	채무조정의 효력상실	주택경매예정통지
담보부채권	도달주의	발신주의	도달주의	도달주의
무담보채권	도달주의	발신주의	발신주의(도달추정)	

2025. 3월 금융위원회에서 배포한 “개인채무자보호법 QA”에 따르면 채무자 권리에 현격한 변동이 발생하는 기한이익상실, 경매신청, 채권양도 전 통지는 도달주의를 엄격히 적용하고 있음.

단, 무담보채권의 경우 「무담보채권 채무조정세칙」 제16조 제1항에 따라 채무관계자가 신고한 최종 주소로 서면 통지를 하고, 보통의 우송기간이 경과한 때에는 도달한 것으로 추정한다고 되어 있으므로 발신주의를 적용함

따라서, 세칙에 따라 변제계획 미이행(분할상환금이나 발생이자 3개월 이상 연체) 채무자에 대해서는 채무조정 효력 상실 10영업일 전까지 서면으로 통지 후 채무조정 효력을 상실시키고 담보권 실행을 위한 조치를 취하여야 한다.

한편, 「무담보채권 채무조정규정(이하 “규정”이라 한다)」 제7조 제2항에 따르면 채무관계자가 일시 상환하는 경우 3개월 이내에 채무부담액이 전액 상환되지 않으면 채무조정의 효력이 상실된다고 되어 있고, 제17조 제1항에 따르면 채무관계자가 분할상환하는 경우 1회차의 분할상환금을 채무조정 승인 다음날로부터 5영업일을 이내 상환하지 않으면 채무조정 효력이 상실된다고 되어 있으며

규정 제18조 제1항 제1호에 따르면 분할상환금의 납입이 3개월 이상 연체된 때 채무조정의 효력을 상실시켜야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 경남지역본부 소관 담보부채권의 담보권실행 및 담보부·무담보채권의 채무조정 관리 현황을 점검한 결과

(1) 담보권실행을 위한 경매예정사실의 통지 불철저

2024. 3. 28. 삼성생명보험으로부터 인수한 ○○○ 담보부채권(삼성생명 보험 2024-53, 매입금액 143,018천 원)의 경우 2024. 5. 3. 채권인수처와 지역본부 간 업무 이수관 후 2024. 7. 16. 경매예정사실의 통지를 하였는데 그 후 담보권 실행을 위한 경매신청 절차를 진행하지 않았고

2024. 10. 17. 개인채무자보호법 시행으로 경매예정사실의 통지 방식이 발신주의에서 도달주의로 변경되면서 2024. 10. 15., 2025. 2. 20. 2차례 경매예정사실을 통지하였으나 도달되지 않아 368일(근저당권 이전일로부터 293일)동안 담보권실행을 위한 절차를 진행하지 않은 사실이 확인되었으며

2024. 4. 29 삼성화재해상보험으로부터 인수한 ◇◇◇◇ 담보부채권(삼성화재해상보험 주식회사 2024-53, 매입금액 65,988천 원)의 경우 근저당권 이전일로부터 98일이 지난 2024. 10. 15. 최초로 경매예정사실의 통지를 하였으나 채무자에게 통지서가 도달되지 않았고, 2025. 2. 20. 두 번째 통지서 발송 후 감사일 현재까지 인터넷홈페이지에 경매예정사실을 게시하지 않는 등

[표 7]과 같이 채권 인수 후 짧게는 277일부터 길게는 368일까지 경매를 신청하지 않은 14건이 확인되었다.

[표 7] 담보부채권 경매 미신청 내역

(단위: 천 원)

순번	차주번호	매입금액	채권인수일	지연일*	비고
합계: 14건(매입금액 1,129,711천 원)					
1	삼성생명보험 2024-53	143,018	2024. 3. 28.	368	통지서 발송(3회)
2	삼성생명보험 2024-76	52,447	2024. 4. 29.	336	통지서 발송(2회)
3	삼성화재해상보험 주식회사 2024-53	65,988	2024. 4. 29.	336	통지서 발송(2회)
4	삼성생명보험 2024-123	206,771	2024. 5. 30.	305	통지서 발송(2회)
5	삼성생명보험 2024-146	56,641	2024. 5. 30.	305	통지서 발송(2회)
6	삼성생명보험 2024-166	70,839	2024. 5. 30.	305	통지서 발송(2회)
7	삼성화재해상보험 주식회사 2024-68	88,533	2024. 5. 30.	305	통지서 발송(2회)
8	삼성화재해상보험 주식회사 2024-70	44,918	2024. 5. 30.	305	통지서 발송(2회)
9	삼성생명보험 2024-193	140,416	2024. 6. 27.	277	통지서 발송(2회)
10	삼성화재해상보험 주식회사 2024-90	67,198	2024. 6. 27.	277	통지서 발송(2회)
11	현대캐피탈 2024-47	15,750	2024. 6. 27.	277	통지서 발송(2회)
12	현대캐피탈 2024-67	41,550	2024. 6. 27.	277	통지서 발송(2회)
13	현대캐피탈 2024-77	73,528	2024. 6. 27.	277	통지서 발송(2회)
14	현대캐피탈 2024-91	62,109	2024. 6. 27.	277	통지서 발송(2회)

* 2025. 3. 31. 감사시작일 기준

(2) 채무조정의 효력 상실 처리 불철저

한편, 2022. 2. 25. 한화손해보험(주)로부터 인수한 □□□ 담보부채권 (한화손해보험(주) 2022-13, 매입금액 147,765천 원)의 경우 2022. 6. 20. 3회차 상환부터 연체를 시작하여 1,015일이 지난 감사일 현재까지 연체 중인데 채무조정의 효력 상실처리 및 담보권실행을 하지 않은 사실이 확인되었고

2023. 10. 30. 삼성생명보험으로부터 인수한 채무자 ○○○ 담보부채권(삼성생명보험 2023-146, 매입금액 110,401천 원)의 경우 2024. 1. 30. 채무조정약정 체결(180개월 분할상환) 당시 납부한 선납금 이외에 상환계획을 이행하지 않아 2024. 8. 20. 채무조정의 효력 상실 통지를 하였으나 최초 연체 시작일인 2024. 2. 20.부터 405일이 지난 감사일 현재까지 담보권실행을 위한 경매신청을 하지 않는 등

[표 8]과 같이 짧게는 162일, 길게는 1,015일 동안 장기간 연체한 채무자에 대해 채무조정의 효력 상실 처리를 하지 않은 담보부채권 11건이 확인되었다.

[표 8] 담보부채권 채무조정의 효력 상실 미처리 내역

(단위: 천 원)

순번	차주번호	매입금액	연체시작일	지연일*	비고
합계: 11건(매입금액 1,135,550천 원)					
1	한화손해보험(주) 2022-13	147,765	2022. 6. 20.	1015	
2	현대캐피탈 2019-136	119,214	2023. 5. 15.	686	
3	푸본현대생명보험(주) 2018-228	106,783	2023. 5. 20.	681	
4	남해신협 2022-2	100,664	2023. 12. 20.	467	

순번	차주번호	매입금액	연체시작일	지연일*	비고
5	부산시수협 2019-46	128,775	2024. 1. 20.	436	
6	푸본현대생명보험(주) 2019-179	64,988	2024. 1. 20.	436	
7	푸본현대생명보험(주) 2018-231	55,532	2024. 1. 20.	436	
8	삼성생명보험 2020-7	141,151	2024. 1. 25.	431	
9	삼성생명보험 2023-146	110,401	2024. 2. 20.	405	
10	푸본현대생명보험(주) 2019-78	65,848	2024. 4. 25.	340	
11	한국주택금융공사 2016-21	94,429	2024. 10. 20.	162	도달주의 적용필요

* 2025. 3. 31. 감사시작일 기준

또한, 채무자 △△△ 무담보채권(국민행복기금 2018 - 71008)의 경우 2018. 4. 9. 채무조정 이후 감사자료 출력일(2025. 1. 31.) 기준 연체일이 1,096일인데도 채무조정 효력을 상실처리하지 않아 감사일 현재까지 채무조정 약정상태가 ‘상환중’으로 되어 있었고

채무자 ☆☆☆ 무담보채권(중소벤처기업진흥공단 2016 - 18)의 경우 2021. 6. 21. 일시상환 채무조정 약정체결 이후 3개월 이내 채무부담액 8,723,846원 중 2,033,687원만 입금되었는데도 채무조정 효력 상실처리하지 않아 감사일 현재까지 약정상태가 ‘상환중’으로 되어 있는 등

[별지 4] “무담보채권 채무조정 약정채권 관리 불철저 명세”와 같이 채무조정 효력 상실 대상인데도 상실처리하지 않은 무담보채권 271건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 담보부채권 경매신청, 담보부·무담보채권 채무조정 등 채권관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 경매 미진행 및 채무조정 효력 상실 처리 필요 담보부채권(25건)과 채무조정 효력 상실 처리 필요 무담보채권(271건)에 대하여 담보권실행 및 채무조정 효력상실을 위한 계획을 수립하여 적절한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)